

## [2] 개인회생 채권 등에 대한 소멸시효 관리 부적정

- 「인수채권소멸시효관리규정」 제6조 [별표 1] ‘소멸시효 완성기간’에 따르면 개인회생 인가결정된 채권, 인가 후 폐지결정된 채권 등에 대해서는 결정확정일로부터 10년간 소멸시효가 연장된다고 되어 있고
- 같은 규정 제10조에 따르면 개인회생절차에서 주채무자가 면책된 경우로서 보증인에게 청구가 가능한 보증채무는 주채무와는 별도로 시효관리를 하도록 되어 있음<sup>1)</sup>
- 따라서, 주채무자에 대해 개인회생 인가결정 등이 이루어진 때
    - ① 기존 확정판결이 있는 경우에는 개인회생 인가결정일 등 으로부터 소멸시효를 10년간 연장하여야 하고
    - ② 기존 확정판결이 없는 경우에는 주채무자와 보증인을 별도로 구분하여 주채무자에 대해서는 개인회생 인가결정일로부터 소멸시효를 10년간 연장하고, 보증인에 대해서는 소멸시효를 5년간 연장하는 등 확정판결 유·무에 따라 주채무자와 보증인에 대한 소멸시효를 달리하여 관리하여야 함
- 그런데 2019. 7. 15. 감사일 현재 경기지역본부가 관리하는 무담보채권 중 개인회생 인가 및 파산면책 결정이 이루어진 채권 325차주에 대한 소멸시효 관리 현황을 점검한 결과

1) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제567조 및 제625조에 따르면 파산면책결정 및 개인회생 면책결정은 보증인에 대해서는 영향이 미치지 않는다고 되어 있으므로 주채무자가 파산선고 후 면책결정된 채권의 경우도 보증채무에 대해서는 주채무와 별도로 시효관리를 하여야 함

i) 주채무자 소멸시효 관리 부적정(보증인이 없는 경우)

- 2017. 1. 24. ◇◇◇로부터 인수한 채무자 ◇◇◇ 채권(▲▲▲-△△△)의 경우 주채무자에 대해 2019. 2. 27. ●●지방법원에서 개인회생 인가결정(●●지법 ○○○○개회▲▲▲▲)을 받았으므로 소멸시효를 인가결정일로부터 10년인 2029. 2. 27.로 연장하여야 하는데도 소멸시효 완성일을 최초연체일(2016. 6. 20.)로부터 5년이 되는 2021. 6. 20.로 관리하고 있는 등
- [표 2]와 같이 총 19건의 무담보채권에 대하여 개인회생 인가 또는 파산선고 등으로 소멸시효 연장의 효력이 있는데도 소멸시효를 연장하여 관리하고 있지 않은 사실이 있음

[표 2] 개인회생 인가결정 등에 따른 소멸시효 미연장 현황(보증인 없는 경우)

(단위: 천 원)

| 순번 | 차 주 번 호 | 채무자 | 상 태 | 채권액 | 입력시효 | 정당시효 |
|----|---------|-----|-----|-----|------|------|
|----|---------|-----|-----|-----|------|------|

ii) 주채무자 및 보증인 소멸시효 관리 부적정(보증인이 있는 경우)

- 채무자 ■■■ 채권[■■■■-○○○○]의 경우 주채무자에 대해 2018. 11. 26. ●●지방법원에서 개인회생 인가결정(●●지법 △△△△개회○○○○)되었고 공사는 이미 2013. 4. 15. 확정 판결을 받았으므로(보증인 포함) 주채무자 및 보증인에 대한 소멸시효 완성일을 2028. 11. 26.(개인회생 인가결정일로부터 10년)로 관리하여야 하는데도 2023. 4. 15.(기존 판결일로부터 10년)로 관리하고 있었으며
- 채무자 ◆◆◆ 채권(▲▲▲▲-⓪⓪⓪⓪)의 경우 2016. 8. 25. ●●지방법원에서 개인회생 인가결정(●●지법 ◇◇◇◇개회⓪⓪⓪⓪) 되었고 기존 판결이 없으므로 결정일로부터 주채무자는 10년(2026. 8. 25.), 보증인은 5년(2021. 8. 25.)으로 소멸시효 기간을 연장하여야 하는데도 소멸시효 완성일을 최종상환일로부터 5년이 지난 2019. 7. 15.로 관리하고 있는 등
- [표 3]과 같이 총 33건의 무담보채권에 대하여 주채무자 및 보증인이 개인회생 인가 또는 면책결정 등으로 소멸시효 연장의 효력이 있는데도 소멸시효를 연장하여 관리하고 있지 않은 사실이 있음

[표 3] 개인회생 인가결정 등에 따른 소멸시효 미연장 현황(보증인 있는 경우)

(단위: 명, 천 원)

| 순<br>번 | 차 주 번 호 | 채무자 | 보증<br>인<br>수 | 상 태 | 채 권 액 | 확정<br>판결 | 입력시효 | 정당시효<br>(보증인) |
|--------|---------|-----|--------------|-----|-------|----------|------|---------------|
|--------|---------|-----|--------------|-----|-------|----------|------|---------------|

..... **【조치할 사항】** .....

- ◇ 경기지역본부 본부장은 주채무자의 개인회생 인가 또는 파산 면책 결정 등에 따라 소멸시효 연장의 효력이 있는데도 소멸시효를 잘못 관리하고 있는 무담보채권 52건을 정당한 시효로 등록하여 관리하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)